



Comune di Eupilio

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 78 Registro Deliberazioni del 28-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di novembre alle ore 11:10, in Videoconferenza, si è riunita in la Giunta Comunale.

Risultano:

Spinelli Alessandro	Presente in videoconferenza	Zanconi Lucia Emanuela	Presente
Garavaglia Marco Marino Franco	Presente		

Presenti....: 3

Assenti....: 0

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 il SEGRETARIO COMUNALE, Brambilla Dott. Claudio.

Il signor Spinelli Alessandro, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 lettera f) del d.lgs. n. 267/2000 che dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" secondo il quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";
- il comma 493 dell'articolo 1 della Legge n. 213/2023, che ha modificato il suddetto art. 4, introducendo, tra le spese finanziabili dal gettito derivante dall'imposta di soggiorno anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Dato atto che il D. L. n. 50/2017, convertito in L. 96/2017, all'articolo 4 disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, ed al comma 7 prevede che i comuni hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.23/2011 anche agli affitti brevi.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.11.2025, con cui è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2026, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Eupilio e con cui è stato approvato il relativo Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Dato atto che nella stessa deliberazione è stato stabilito che l'imposta è corrisposta per un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi mese solare e le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Ritenuto di definire le misure dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

<i>Tipologia struttura</i>	<i>Tariffa in euro</i>
Campeggi	€ 1,00
Altre strutture ricettive	€ 2,00

Precisato che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata sono state stabilite secondo criteri di gradualità e proporzionalità derivante dalle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture.

Dato atto che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Richiamato l'art. 13, comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui

all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visti:

- l'art. 48 denominato "Competenze delle giunte" del D. Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- il comma 1 dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4 denominato "Imposta di soggiorno";
- il D.L. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
- il D. L. 34/2020 "Decreto Crescita" convertito con modificazioni nella Legge 77/2020;
- lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dagli assessori presenti/videocollegati;

DELIBERA

1) Di stabilire le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia di struttura:

<i>Tipologia struttura</i>	<i>Tariffa in euro</i>
Campeggi	€ 1,00
Altre strutture ricettive	€ 2,00

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2026 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma, lettera c) del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, attesa la necessità di predisporre gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2026-2028, su proposta del Sindaco, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dagli assessori presenti/videocollegati:

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.78 del 28-11-2025

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Lì, 26-11-2025

Il Responsabile dell'Area

F.to Gelpi Sonia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Lì, 26-11-2025

Il Responsabile dell'Area

F.to Gelpi Sonia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Spinelli Alessandro

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Brambilla Dott. Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
28-11-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 28-11-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Brambilla Dott. Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2025

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 28-11-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Brambilla Dott. Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.